

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 562/2530

บริษัทเอกภาพธนาคาร จำกัดฯ

โจทก์

นายวิวัฒน์ อังกลมเกลียว

จำเลย

บริษัทเอกภาพพัฒนา จำกัดฯ (ตามฟ้อง

ใช้ว่า บริษัท

ผู้ยื่นคำร้อง

เอกภาพธนาคาร จำกัดฯ) โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39, มาตรา 39 (2)

ความว่า คดีนี้ โจทก์จำเลยตกลงกันได้แล้ว โดยจำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์
จำนวน 30,000 บาท ส่วนที่เหลือจำเลยจะชำระให้โจทก์ภายในวันที่ 29 ธันวาคม
2530 โจทก์จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว คดีมีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำ
คุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจำคุก 2 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านแล้วในวันนัดฟังคำสั่ง ศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น โดยทนายโจทก์เป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง ศาลชั้นต้นสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาว่าให้ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง และคืนคำสั่งคำร้องศาลฎีกา และต่อมาศาลชั้นต้นได้ส่งคำร้องและคำสั่งคำร้องมายังศาลฎีกาโดยที่ศาลชั้นต้นยังมีได้อ่านคำสั่งดังกล่าว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเมื่อโจทก์ได้รับอนุญาตให้ถอนฟ้องแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเมื่อโจทก์ได้รับอนุญาตให้ถอนฟ้องแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

(อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำรง สุภพโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ